

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5551/2534

มหาวิทยาลัย มหิดล
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
นาย บัณฑิต สพโชคชัย กับพวก

โจทก์
ผู้คัดค้าน
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

จำเลยเป็นเพียงผู้มีชื่อใน น.ส.3 ในฐานะผู้ถือสิทธิในที่พิพาทไว้แทนผู้รับโอน
หาใช่เจ้าของที่พิพาทไม่ การที่จำเลยโอนที่พิพาทให้แก่ผู้รับโอน มิใช่การโอน
ทรัพย์สินของจำเลยให้แก่ผู้รับโอน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่อาจยื่นคำร้องต่อ
ศาลขอให้สั่งเพิกถอนการโอนได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา
114.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ล้มละลาย และยื่นคำร้องต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเพิกถอนการโอนที่ดิน 3 แปลง
ซึ่งจำเลยที่ 2 โอนให้นางสุรีย์สพโชคชัย ผู้รับโอน คือที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 89, 448
และ 476/30 ตำบลเขาเพิ่ม (ป่าชะ) อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งมีเขตต่อ
เนื่องเป็นผืนเดียวกัน จำนวน 21 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา ซึ่งการโอนกระทำภายใน
ระหว่างเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย และไม่มีค่าตอบแทน เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ทำการสอบสวนแล้ว มีคำสั่งไม่ขอเพิกถอนการโอน โจทก์จึงยื่นคำร้อง
ต่อศาลชั้นต้นขอให้กลับคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแถลงคัดค้านว่าได้วินิจฉัยถูกต้องแล้ว ขอให้ยก
คำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้รับโอนได้ยึดถือที่พิพาทเพื่อตนและได้สิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 ที่พิพาทจึงเป็นของผู้รับโอน
ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้มีชื่อในน.ส.3 ในฐานะเป็นผู้ถือสิทธิในที่พิพาทไว้แทนผู้รับ
โอน หาได้เป็นเจ้าของที่พิพาทไม่ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา
114 การโอนทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้กระทำการในระหว่าง 3 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลาย
หรือภายหลัง ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเพิกถอน
ได้นั้น จะต้องเป็นการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น
จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกหนี้ของโจทก์ จดทะเบียนโอนที่พิพาทของผู้รับโอนเองให้แก่
ผู้รับโอน มิใช่เป็นการโอนทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ให้แก่ผู้รับโอนจึงมิใช่กรณีที่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเพิกถอนการโอนได้ตามพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ผู้รับโอนมิได้เก็บ
น.ส.3 สำหรับที่พิพาทไว้เองปล่อยให้จำเลยที่ 2 นำไปแสดงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ต่อโจทก์จะอ้างความเป็นเจ้าของที่แท้จริงขึ้นยันโจทก์ไม่ได้นั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงไม่
ปรากฏว่าผู้รับโอนยอมให้จำเลยที่ 2 แสดงตนเป็นเจ้าของที่พิพาท หรือยอมให้จำเลย

ที่ 2 นำ น.ส.3 สำหรับที่พิพาทไปแสดงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันต่อโจทก์แต่อย่างใด
แต่เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2กระทำไปเอง จะโทษผู้รับโอนหาได้ไม่

พิพากษายืน.

(สวิน อักษรายุธ-จรัส อุดมวรชาติ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>